MEDIDA CAUTELAR NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 1.362 RIO DE JANEIRO

RELATOR	**: MIN. CRISTIANO ZANIN**
REQTE.(S)	: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONAL
ADV.(A/S)	: THIAGO FERNANDES BOVERIO
INTDO.(A/S)	: TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ADV.(A/S)	: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

Trata-se de Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) proposta pelo Partido Social Democrático (PSD) Nacional, contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no julgamento do Recurso Ordinário Eleitoral n.º 0602359-26.2026.6.19.0000.

Em síntese, o autor alega que:

> 7. Trata-se de preceito fundamental que emana dos princípios da soberania popular (arts. 1º, p.u., e 14 da CRFB/88), do direito ao voto e ao sufrágio universal (art. 14, caput, da CRFB/88)) e da própria noção de Democracia (art. 1º, caput, da CRFB/88),
>
> 8. A tese veiculada na presente ADPF é a seguinte:
>
> (i) os votos dados a candidato que concorreu na condição sub judice - cujo nome constou da urna por força do art. 16-A da Lei n.º 9.504/1997 e cujos votos foram considerados, no dia da eleição, no cálculo dos percentuais do pleito majoritário - integram a base de cálculo da maioria absoluta de que tratam os arts. 28 e 77, § 2.º, da Constituição Federal;
>
> (ii) a anulação dos votos dados ao referido candidato não se confunde com o voto nulo (voto apolítico) de que trata o texto constitucional; e
>
> (iii) a anulação definitiva posterior produz todos os seus efeitos contra o candidato e o partido, mas não pode alterar o denominador constitucional. [...]

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código BCBC-3351-6E85-3185 e senha 28F6-6EBF-865D-3257

Ao final, requer:

> (a) a medida liminar, pelo relator, ad referendum do Plenário, ou pelo Plenário (art. 5.º, caput e § 1.º, da Lei n.º 9.882/1999), para suspender, até o julgamento do mérito desta ADPF, os efeitos do acórdão prolatado pelo Colendo TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL no julgamento do Recurso Ordinário Eleitoral n.º 0602359-26.2026.6.19.0000, no último dia 8 de outubro de 2026, determinando-se ao TSE e ao TRE/RJ que restabeleçam a convocação do segundo turno para eleição ao cargo de Governador do Estado do Rio de Janeiro, em 25 de outubro de 2026;
>
> (b) subsidiariamente, caso não seja possível a realização em 25 de outubro de 2026, a realização do segundo turno em data a ser fixada pelo TSE, antes da diplomação;
>
> (c) a solicitação de informações ao TSE e ao TRE/RJ e a oitiva do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, no prazo comum de cinco dias (art. 5.º, § 2.º, da Lei n.º 9.882/1999), facultada ao relator a conversão do exame da liminar em julgamento definitivo de mérito
>
> (d) no mérito, seja confirmada a liminar postulada e julgada procedente a presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, para declarar incompatível com os arts. 28 e 77, § 2.º, da Constituição a interpretação impugnada e conferir ao art. 175, § 3.º, do Código Eleitoral interpretação conforme a Constituição, com a fixação da seguinte tese: "Integram a base de cálculo da maioria absoluta exigida pelos arts. 28 e 77, § 2º, da Constituição todos os votos dados, no dia da eleição, a candidatos cujo nome constava da urna eletrônica, inclusive os computados como anulados sub judice nos termos do art. 16-A da Lei nº 9.504/1997; a anulação que se torne definitiva depois da eleição produz todos os seus efeitos quanto

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código BCBC-3351-6E85-3185 e senha 28F6-6EBF-865D-3257

ao candidato e ao partido, mas não prejudica o eleitor e nem altera a base de cálculo para a definição da realização de segundo turno";

(e) subsidiariamente, caso não se acolha a tese do item anterior, a procedência da arguição para conferir ao art. 175, § 3.º, do Código Eleitoral interpretação conforme a Constituição, com a fixação da seguinte tese "A anulação definitiva, posterior à primeira votação, dos votos atribuídos a candidato que concorreu na condição sub judice e que não figurava entre os dois mais votados não suprime o segundo turno convocado com base na totalização do dia da eleição, aplicando-se aos fatos ocorridos entre os turnos a técnica do art. 77, § 4º, da Constituição", mantida a convocação do segundo turno para o cargo de Governador do Estado do Rio de Janeiro;

(f) a atribuição de eficácia contra todos e efeito vinculante à decisão (art. 10, § 3.º, da Lei n.º 9.882/1999), com comunicação ao TSE e aos Tribunais Regionais Eleitorais.

Em 16/10/2026, determinei a adoção do rito, previsto no art. 5º da Lei n. 9.882/1999 (doc. 22).

O Tribunal Superior Eleitoral prestou suas informações (doc. 33).

É o relatório.

I. DOS PEDIDOS DE INGRESSO COMO *AMICI CURIAE*

Preliminarmente, analiso os pedidos para ingresso no feito, como *amici curiae*.

Prevê o § 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999 que "o relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código BCBC-3351-6E85-3185 e senha 28F6-6EBF-865D-3257

postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, a manifestação de outros órgãos ou entidades".

Com o objetivo de propiciar maior pluralidade ao debate constitucional a partir do fornecimento de novas informações sobre o tema em análise, sejam fáticas ou jurídicas, admite-se a intervenção de órgãos ou entidades nas ações diretas de inconstitucionalidade.

A figura do *amicus curiae* é admitida no Supremo Tribunal Federal como instrumento importante para permitir a participação da sociedade na interpretação e aplicação da Constituição Federal a ser realizada por esta Suprema Corte, ampliando o acesso a dados relevantes para a solução da controvérsia jurídica.

Assim, ao se ampliar a oportunidade de manifestação para outros atores, facilita-se a pluralidade de pontos de vista, o que contribui diretamente para a tomada de decisão. Nesse sentido:

> CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AMICUS CURIAE. PEDIDO DE HABILITAÇÃO NÃO APRECIADO ANTES DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NATUREZA INSTRUTÓRIA DA PARTICIPAÇÃO DE AMICUS CURIAE, CUJA EVENTUAL DISPENSA NÃO ACARRETA PREJUÍZO AO POSTULANTE, NEM LHE DÁ DIREITO A RECURSO. 1. O amicus curiae é um colaborador da Justiça que, embora possa deter algum interesse no desfecho da demanda, não se vincula processualmente ao resultado do seu julgamento. É que sua participação no processo ocorre e se justifica, não como defensor de interesses próprios, mas como agente habilitado a agregar subsídios que possam contribuir para a qualificação da decisão a ser tomada pelo Tribunal. A presença de amicus curiae no processo se dá, portanto, em benefício da jurisdição, não configurando,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código BCBC-3351-6E85-3185 e senha 28F6-6EBF-865D-3257

> consequentemente, um direito subjetivo processual do interessado. 2. A participação do amicus curiae em ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal possui, nos termos da disciplina legal e regimental hoje vigentes, natureza predominantemente instrutória, a ser deferida segundo juízo do Relator. A decisão que recusa pedido de habilitação de amicus curiae não compromete qualquer direito subjetivo, nem acarreta qualquer espécie de prejuízo ou de sucumbência ao requerente, circunstância por si só suficiente para justificar a jurisprudência do Tribunal, que nega legitimidade recursal ao preterido. 3. Embargos de declaração não conhecidos (ADI 3.460 ED/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 12/3/2015 – grifei).

Logo, tendo em vista a falta da representatividade de parte dos postulantes, **indefiro** o pedido para atuarem como *amici curiae* de Luiz Otávio Rodrigues Coelho (doc. 20), Wellington Oliveira Rodrigues (doc. 23) e Rodrigo Phanardzis Ancora da Luz (doc. 25). As suas manifestações, já apresentadas nesses autos, são recebidas como memoriais.

Defiro o pedido de Partido Democrático Trabalhista – PDT para atuar como *amicus curiae*, considerando a sua representatividade. Observo também que a sua manifestação, já apresentada, é recebida como memoriais.

II. DA ANÁLISE DO PEDIDO DE LIMINAR

Em relação ao pedido de medida liminar, observo que adotei o rito abreviado previsto no art. 5º da Lei 9.882/1999 (doc. 22). Noto, porém, que ainda não constam nos autos as informações da Advocacia Geral da União ou o parecer da Procuradoria-Geral da República.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código BCBC-3351-6E85-3185 e senha 28F6-6EBF-865D-3257

De toda sorte, considerando a preferência solicitada pela parte e a relevância política e social da da matéria, passo o analisar expressamente o pedido de medida liminar.

Lembro que esta arguição de descumprimento de preceito fundamental foi distribuída por prevenção à Tutela Provisória Antecedente - TPA 81/RJ, da minha relatoria. Naquela oportunidade, a Coligação Juntos para Mudar Coragem para Reconstruir havia pedido tutela provisória para que:

> [...] sejam imediatamente suspensos os efeitos do julgamento proclamado pelo Col. TSE nos autos do Recurso Ordinário Eleitoral n.º 0602359-26.2026.6.19.0000 na data de hoje (8) (vide Certidão de Julgamento – doc. 2), até julgamento do recurso extraordinário a ser oportunamente interposto, determinando-se que o processo eleitoral tenha regular seguimento, com a realização de segundo turno nas eleições para Governador do Estado do Rio de Janeiro;

Na oportunidade, julguei improcedente o pedido, pois não havia sido interposto recurso extraordinário nos autos do Recurso Ordinário Eleitoral 0602359-26.2026.6.19.0000, motivo pelo qual não estava inaugurada a competência do Supremo Tribunal Federal para o exame do efeito suspensivo pleiteado, conforme previsto nas Súmulas 634 e 635 do Supremo Tribunal Federal.

A decisão monocrática transitou em julgado, sem a interposição de recurso.

Nesse contexto, na minha compreensão, aparentemente, há inadequação da via eleita, pois **vislumbro a utilização indevida da ADPF como sucedâneo recursal.**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código BCBC-3351-6E85-3185 e senha 28F6-6EBF-865D-3257

O ato apontado como lesivo é, também, o acórdão proferido pelo TSE no Recurso Ordinário Eleitoral 0602359-26.2026.6.19.0000. A inicial reconhece, ademais, que esse acórdão foi objeto de embargos de declaração perante o Tribunal Superior Eleitoral e que comporta, em tese, recurso extraordinário.

Em uma análise preliminar, observo que a situação de fato e de direito permanecem as mesmas quando da improcedência da TPA 81/RJ, pois as instâncias recursais não se esgotaram. Conforme as informações do Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Ministro Nunes Marques:

> Após o julgamento, foram opostos dois embargos de declaração. Em 10 de outubro de 2026, os eleitores Tarcísio Antônio Sobrinho, Gilberto Rusenback, Nilson de Almeida e Whashington Luiz Pinto Machado, na condição de terceiros prejudicados, opuseram embargos com pedido de efeito suspensivo, voltados ao cômputo dos votos anulados para a aferição da maioria absoluta e à realização do segundo turno.
>
> Em 11 de outubro de 2026, a Coligação Juntos para Mudar Coragem para Reconstruir opôs embargos em que requereu a disponibilização dos votos proferidos e o esclarecimento do conceito de voto nulo previsto no art. 77, § 2º, c/c art. 28 da Constituição Federal.
>
> Em 12 de outubro de 2026, as partes embargadas e o Ministério Público Eleitoral foram intimados para apresentar contrarrazões. Em 13 de outubro de 2026, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo regular processamento do feito, com a intimação do embargado para, querendo, oferecer contrarrazões.
>
> Os embargos de declaração encontram-se pendentes de julgamento. (doc. 33, p. 4)

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código BCBC-3351-6E85-3185 e senha 28F6-6EBF-865D-3257

Nesse contexto, esta arguição é manejada como instrumento de impugnação paralela ao sistema recursal, com o propósito de obter do Supremo Tribunal Federal, pela via concentrada e mediante provimento dotado de eficácia geral, resultado que pode ser perseguido no processo eleitoral originário, inclusive no âmbito recursal perante o Supremo Tribunal Federal.

A arguição de descumprimento de preceito fundamental, contudo, não constitui sucedâneo de recurso nem instrumento destinado à revisão de pronunciamentos jurisdicionais concretos. É essa, aparentemente, a linha interpretativa que prevalece no Plenário do Supremo Tribunal Federal:

> DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. INVIABILIDADE DO MANEJO DA AÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental ajuizada contra decisão liminar proferida em ação direta de inconstitucionalidade estadual que implicou a suspensão da eficácia de dispositivos da Lei n. 1.157/2016 e a repristinação de disposições da Lei n. 752/2009, ambas de Roraima, de modo que voltassem a disciplinar os emolumentos extrajudiciais devidos aos delegatários de cartórios. 2. A confederação requerente sustenta que o ato questionado, ao ensejar a repristinação de dispositivos da Lei estadual n. 752/2009, deixou de observar preceitos fundamentais como os alusivos ao valor social do trabalho, à livre iniciativa, ao devido processo legal, à duração razoável do processo e à ordem econômica. Pretende, em síntese, a nulidade da decisão impugnada e a consequente

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código BCBC-3351-6E85-3185 e senha 28F6-6EBF-865D-3257

> restauração da eficácia da Lei n. 1.157/2016. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a via processual da arguição de descumprimento de preceito fundamental é adequada para impugnar decisão judicial liminar, de natureza precária e provisória, a ser necessariamente enfrentada em sede de cognição exauriente na ação direta de inconstitucionalidade na qual prolatada. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Mostra-se inobservado o requisito da subsidiariedade, previsto no art. 4º, § 1º, da Lei n. 9.882/1999, uma vez que a decisão impugnada é precária e será reapreciada no julgamento de mérito da ação direta estadual. 5. A arguição não se presta à revisão de decisões judiciais mediante simples substituição de via processual ordinária, tampouco pode ser manejada como sucedâneo recursal. IV. DISPOSITIVO 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental não conhecida. (ADPF 1079/RR, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 10/6/2025)

O ponto assume especial relevo diante do princípio da subsidiariedade previsto no art. 4º, § 1º, da Lei n. 9.882/1999. É certo que a subsidiariedade da ADPF não se confunde com a necessidade de esgotamento de todos os meios processuais subjetivos. Isso, porém, não autoriza a utilização da arguição para antecipar ou substituir o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal pelas vias recursais constitucionalmente previstas, particularmente quando a controvérsia permanece aberta no processo de origem.

Assim, a princípio, observo que há inadequação desta ADPF para impugnar acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, proferido em caso concreto.

Posto isso, por ora, **indefiro** o pedido liminar.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código BCBC-3351-6E85-3185 e senha 28F6-6EBF-865D-3257

Aguarde-se a regular instrução do feito.

Intime-se.

Publique-se.

Brasília, 12 de novembro de 2026.

Ministro **CRISTIANO ZANIN**
Relator

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código BCBC-3351-6E85-3185 e senha 28F6-6EBF-865D-3257